

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 750/2553 บริษัทเอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น
(ประเทศไทย) จำกัด

โจทก์

กรมศุลกากร กับพวก

จำเลย

พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 มาตรา 110

เครื่องเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่หรือ UPS หน้าที่หลักในการแปลงกระแสไฟฟ้ามาสำรองไว้ แล้วนำไปใช้เฉพาะกรณีมีเหตุขัดข้องในการจ่ายไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักเป็นการชั่วคราวในระยะเวลาสั้นๆ เพื่อมิให้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าบางประเภทต้องหยุดทำงานกะทันหันจนเกิดความเสียหายเท่านั้น มิได้ทำหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าตามปกติดังเช่นแบตเตอรี่ จึงไม่อาจถือว่าเครื่อง UPS เป็นแบตเตอรี่ ส่วนแบตเตอรี่ที่อยู่ในเครื่อง UPS ก็ถือเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ไม่อาจแยกการทำงานออกจากส่วนประกอบอื่นของเครื่อง UPS ได้ เครื่อง UPS ที่โจทก์นำเข้ามาในราชอาณาจักรจึงไม่อยู่ในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ประเภทที่ 08.90 (4)

จำเลยทั้งสองมีหน้าที่ต้องคืนเงินภาษีสรรพสามิตและภาษีเพื่อบริหารจัดการไทยแก่โจทก์ เมื่อเป็นกรณีที่โจทก์ชำระภาษีตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงต้องเริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่โจทก์ชำระภาษีในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของจำนวนเงินที่ได้รับ โดยไม่คิดทบต้นและมีให้เกินกว่าจำนวนเงินที่ได้รับคืน ตามพ.ร.บ.สรรพสามิต พ.ศ.2527 มาตรา 110 ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ 11 (พ.ศ.2527) ออกตามความใน พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสั่งให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษี

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นนิติบุคคลโดยเป็นกรมในรัฐบาล สังกัดกระทรวงการคลัง ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2546 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2546 โจทก์นำสินค้าเครื่องเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่ หรือ UPS (UNINTERRUPTION POWER SUPPLY) เข้ามาในราชอาณาจักรรวม 7 ใบขนสินค้าขาเข้า ขณะที่โจทก์ยื่นใบขนสินค้าขาเข้าฉบับที่ 1 และที่ 2 นั้น โจทก์ไม่ได้สำแดงอัตราภาษีสรรพสามิตและภาษีเฟื้องมหาดไทย พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 ซึ่งทำหน้าที่แทนจำเลยที่ 2 ได้จับกุมสินค้านี้ดังกล่าว โจทก์โต้แย้งคัดค้านว่า โจทก์ไม่ต้องเสียภาษีทั้งสองประเภทดังกล่าว เพราะเครื่องเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่ไม่ได้ทำงานเสมือนการใช้งานเช่นแบตเตอรี่ และไม่เป็นแบตเตอรี่ โจทก์ได้วางประกันเพื่อเอาสินค้าออกจากอารักขาของจำเลยที่ 1 ส่วนภาษีศุลกากรนั้น โจทก์ได้สำแดงและชำระภาษีถูกต้อง จำเลยที่ 1 ได้ส่งแฟ้มจับกุมใบขนสินค้าขาเข้าฉบับที่ 1 และที่ 2 ให้จำเลยที่ 2 พิจารณา ระหว่างรอการพิจารณาของจำเลยที่ 2 โจทก์นำเครื่องเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่เข้ามาในราชอาณาจักรอีก 4 ครั้ง โจทก์ยอมชำระภาษีสรรพสามิตในอัตราร้อยละ 10 และภาษีเฟื้องมหาดไทยร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิตไปก่อน โดยโต้แย้งคัดค้านการเรียกเก็บภาษีทั้งสองประเภทไว้ด้านหลังใบขนสินค้าขาเข้าทั้ง 7 ฉบับ ที่พิพาทกันคือ

ใบขนสินค้าขาเข้าเลขที่ ชำระภาษีวันที่ ภาษีสรรพสามิต ภาษีเฟื้องมหาดไทย

(บาท) (บาท)

0103 00346 01545 31/3/46 23,947 2,395

0104 00646 00316 10/6/46 180,682 18,069

0104 00646 02214 27/6/46 430,928 43,093

0104 00746 00049 2/7/46 139,007 13,908

(ที่ถูกต้องคือ 139,077)

0104 00746 01431 17/7/46 187,947 18,795

0104 00746 02586 30/7/46 30,925 3,094

0104 00846 01103 15/8/46 128,581 12,859

รวม 1,122,087 112,213

รวมเป็นเงิน 1,234,300 บาท ต่อมาจำเลยที่ 2 ได้มีหนังสือตอบข้อหาหรือมายังจำเลยที่ 1 และโจทก์ว่า เครื่องเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่ทำงานเหมือนการใช้งานเช่นแบตเตอรี่และมีแบตเตอรี่ในตัวเครื่องด้วย จึงจัดเข้าประเภทพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตที่ 08.90 อัตราภาษีร้อยละ 10 โจทก์ไม่เห็นด้วยกับหนังสือตอบข้อหาหรือจึงได้มีหนังสือไปยังจำเลยที่ 2 ชี้แจงถึงคุณลักษณะและการทำงานหลักของตัวเครื่องประกอบด้วย RECTIFIER/CHARGER BATTERY INVERTER VOLTAGE REGULATOR STATIC BY - PASS SWICH โดยได้รับกระแสไฟฟ้าจากเครื่องจ่ายกำลังไฟคือ แหล่งจ่ายไฟหลัก (MAIN SUPPLY) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (GENERATOR) เครื่องเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่มีหลักการทำงานโดยตัวเองเครื่องจะถูกต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟหลัก กระแสไฟฟ้าที่ได้จะผ่านไปยัง RECTIFIER เพื่อแปลงจากไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง กระแสไฟฟ้าส่วนหนึ่งจะถูกนำไปประจุไฟแบตเตอรี่อีกส่วนหนึ่งจะส่งไป INVERTER เพื่อเปลี่ยนจากกระแสตรงเป็นก

ระแสกลับ มีความถี่ตามที่กำหนดตามความต้องการใช้ และกระแสไฟฟ้านี้จะถูกควบคุมแรงดันให้สม่ำเสมอเพื่อนำไปใช้งาน เมื่อแหล่งจ่ายไฟขัดข้อง เครื่องเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่จะต่อตัวเองโดยอัตโนมัติเข้ากับแบตเตอรี่ซึ่งเป็นแหล่งจ่ายไฟสำรอง โดยผ่าน INVERTER เพื่อแปลงไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสกลับ แล้วนำไปจ่ายให้แก่เครื่องมืออุปกรณ์เป็นเวลา 5 ถึง 20 นาที แล้วแต่ชนิดและขนาดของแบตเตอรี่ เมื่อเวลาผ่านไปเกินกว่า BACK - UP TIME ที่กำหนดไว้แล้ว แหล่งจ่ายไฟหลักยังไม่สามารถจ่ายไฟได้ เครื่องเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่นี้จะต่อเข้ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ หรือใช้คนควบคุมเพื่อจ่ายไฟให้แก่ระบบจนกว่าแหล่งจ่ายไฟหลักจะสามารถจ่ายไฟได้ตามปกติสำหรับเครื่องเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่นั้นจำเลยที่ 1 ได้จัดประเภทพิกัดอัตราภาษีศุลกากรที่ 8504.40 อัตราอากรร้อยละ 3 ไม่ว่าจะนำเข้ามาในลักษณะพร้อมแบตเตอรี่หรือไม่ก็ตาม เพราะถือว่าแบตเตอรี่เป็นเพียงส่วนประกอบของเครื่องเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่ โดยไม่ถือว่าเครื่องเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่เป็นแบตเตอรี่แต่จำเลยที่ 2 จัดเข้าประเภทพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตที่ 08.90 โดยให้เหตุผลว่า ตัวเครื่องเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่มีแบตเตอรี่อยู่ในตัวเครื่องด้วย และการทำงานเสมือนการใช้งานเช่นแบตเตอรี่จึงถือเป็นแบตเตอรี่ ต้องเสียภาษีสรรพสามิตและภาษีเพื่อมหาดไทยซึ่งโจทก์ไม่เห็นด้วย สำหรับเครื่องเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่ WORLD CUSTOMS ORGANIZATION หรือ WCO ได้วินิจฉัยเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2538 ว่า เครื่องเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่เป็นสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีศุลกากรที่ 8504.40 ในฐานะเป็นเครื่องใช้กับเครื่องประมวลผลอัตโนมัติ ศุลกากรทั่วโลกจัดเก็บอากรในพิกัด 8504.40 มาโดยตลอด แต่จำเลยที่ 2 ไม่เห็นด้วย โจทก์ได้มีหนังสือถึงจำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้คืนเงินภาษีสรรพสามิตและภาษีเพื่อมหาดไทยจำนวน 1,234,300 บาท จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้รับหนังสือแล้วแต่เพิกเฉย จึงเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ โจทก์ได้รับความเสียหายโจทก์ขอคิดค่าเสียหายเป็น

ดอกเบี้ยยัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามใบขนสินค้าขาเข้าแต่ละฉบับ โดยคิดจากวันที่
โจทก์ชำระภาษีถึงวันฟ้องเป็นดอกเบี้ย 52,537.80 บาท รวมกับต้นเงินเป็นเงิน
1,286,837.80 บาท ขอให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันหรือแทนกันคืนเงินจำนวน
1,286,837.80 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 1,234,300
บาท นับถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าใช้สำหรับเครื่องประมวลผล
อัตโนมัติ (UPS) ที่โจทก์นำเข้า เป็นสินค้าอยู่ในพิกัดอัตราภาษีศุลกากรประเภทที่
8504.40 และอยู่ในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตประเภทที่ 08.90 อันเป็นประเภท
พิกัดของสินค้าแบตเตอรี่ แบตเตอรี่หมายถึงแหล่งที่สะสมพลังงานในรูปเคมีแล้วจ่าย
เป็นพลังงานไฟฟ้าออกไปใช้งานเป็นกระแสตรง ตามพระราชกฤษฎีกากำหนด
ประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540 กำหนดให้
แบตเตอรี่เป็นสินค้าที่ต้องจัดเก็บภาษีสรรพสามิตประเภทที่ 08.90 เมื่อเปรียบเทียบกับ
สินค้า UPS ที่โจทก์นำเข้าเครื่อง UPS คือ เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองได้อย่างต่อเนื่อง
เมื่อระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่โหลด (อุปกรณ์ที่ต่อเข้ากับ UPS เช่นเครื่อง
คอมพิวเตอร์) ในสภาวะปกติเกิดขัดข้องหรือผิดปกติ ในสภาวะที่แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
อยู่ในสภาพปกติ UPS จะทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพไฟฟ้าให้ได้อย่างสมบูรณ์ โดยทำ
หน้าที่กรองคลื่นไฟฟ้า ทำหน้าที่ปรับแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสม ทำหน้าที่ปรับความถี่
ไฟฟ้าให้เหมาะสม หากสภาวะที่แหล่งกำเนิดไฟฟ้าผิดปกติหรือไม่ได้คุณภาพหรือเกิด
ขัดข้องขึ้น เครื่อง UPS จะทำการจ่ายพลังงานสำรองทดแทนให้แก่โหลดได้อย่างต่อ
เนื่องไม่ขาดตอน เครื่อง UPS มีองค์ประกอบสำคัญคือ

1. ชุดเรกติไฟเออร์/ชาร์จเจอร์ (RECTIFIER/CHARGER) เป็นอุปกรณ์/วงจร
ที่ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสสลับด้านเข้าให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง และอัดไฟให้
แบตเตอรี่ให้เต็มตลอดเวลา

2. ชุดอินเวอร์เตอร์ (INVERTER) เป็นอุปกรณ์/วงจร ที่ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อจ่ายให้แก่โหลด

3. ชุดแบตเตอรี่ (BATTERY) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เก็บไฟฟ้าสำรองในกรณีไฟฟ้าด้านเข้าเกิดผิดปกติหรือขัดข้อง อุปกรณ์ส่วนนี้จะทำหน้าที่จ่ายพลังงานไฟฟ้าที่เก็บไว้ให้แก่ชุดอินเวอร์เตอร์

4. ชุดสแตติกบายพาสสวิตช์ (STATIC BYPASS SWITCH) เป็นอุปกรณ์/วงจร ที่ใช้ในกรณีที่เครื่อง UPS ผิดปกติ หรือใช้งานเกินกำลัง อุปกรณ์/วงจรส่วนนี้จะทำหน้าที่ย้ายโหลดที่ใช้งานตามปกติจากชุดอินเวอร์เตอร์ไปใช้จากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าตามปกติได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน และในทางกลับกันก็สามารถย้ายกลับดั้งเดิมได้ไม่ขาดตอนเช่นกัน

5. โวลต์เตจเรกูเลเตอร์ (VOLTAGE REGULATOR) เป็นอุปกรณ์/วงจรที่ใช้รักษาแรงดันไฟฟ้าขาออกที่จ่ายให้แก่โหลด มีลักษณะและขนาดของแรงดันคงที่

การทำงานของระบบ UPS ในสภาวะปกติ UPS จะถูกต่อเข้ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าจ่ายให้แก่ UPS นี้จะผ่านไปยังชุดเรกติไฟเออร์/ชาร์จเจอร์ ซึ่งจะทำให้การเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง กระแสไฟฟ้าส่วนหนึ่งจะถูกนำไปประจุไฟแบตเตอรี่ให้อยู่ในสภาพเต็มตลอดเวลา ไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้จากชุดเรกติไฟเออร์จะถูกป้อนเข้าสู่ชุดอินเวอร์เตอร์ซึ่งจะทำให้การเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงให้กลับเป็นกระแสสลับที่เหมาะสมเพื่อจ่ายให้แก่โหลดต่อไป ตามความต้องการใช้งาน กระแสไฟฟ้าจะถูกควบคุมแรงดันให้คงที่สม่ำเสมอเพื่อนำไปใช้งานต่อไป สำหรับในสภาวะผิดปกติ เมื่อแหล่งกำเนิดไฟฟ้าเกิดผิดปกติหรือเกิดขัดข้องขึ้น ชุดเรกติไฟเออร์ของเครื่อง UPS จะหยุดทำงาน และชุดแบตเตอรี่จะจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงออกมาให้แก่ชุดอินเวอร์เตอร์ทำการแปลงให้เป็นกระแสสลับจ่ายให้

แก๊สไหลได้นานตามขนาดของแบตเตอรี่ชุดนั้น เช่น 10, 15, 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมง โดยการจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ให้ไหลดังกล่าวยังจะไม่มีการขาดตอนหรือหยุดชะงักแต่อย่างใด เครื่อง UPS จึงเป็นเครื่องที่สะสมพลังงานเพื่อการสำรองกระแสไฟฟ้าแล้วจ่ายกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ เมื่อกระแสไฟฟ้าขาดไป วัตถุประสงค์ของเครื่อง UPS คือการสำรองไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง และใช้ไฟฟ้าสำรองได้อย่างไม่ขาดตอน เครื่อง UPS ทำงานเสมือนเป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้าที่สามารถสะสมพลังงานแล้วจ่ายกระแสไฟฟ้าออกไปใช้งานเช่นแบตเตอรี่ จึงถือว่า UPS เป็นสินค้าที่จัดเป็นแบตเตอรี่ ตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตประเภทที่ 08.90 การนำเข้าจึงต้องชำระภาษีสรรพสามิตตามพิกัดดังกล่าว โจทก์นำเข้าเครื่อง UPS รวม 7 ใบขนสินค้าขาเข้า โดยใบขนสินค้าขาเข้าเลขที่ 0104 00646 00316 และใบขนสินค้าขาเข้าเลขที่ 0103 00346 01545 โจทก์ไม่ได้ชำระภาษีสรรพสามิต พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 จึงได้ทำบันทึกจับกุมและประเมินภาษีสรรพสามิต โจทก์ได้ชำระภาษีสรรพสามิตแล้ว และต่อมาได้นำเข้าเครื่อง UPS อีก 5 ใบขนสินค้าขาเข้า โดยได้ชำระภาษีสรรพสามิตครบถ้วน โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับคืนค่าภาษีสรรพสามิตในส่วนดังกล่าว การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของจำเลยที่ 2 อาศัยมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 เหตุที่มีการจัดเก็บสรรพสามิตสำหรับแบตเตอรี่ เนื่องจากแบตเตอรี่เป็นสินค้าที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมทั้งกระบวนการผลิต และซากของแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วเป็นขยะที่มีพิษยากต่อการกำจัด จึงเป็นมาตรการทางภาษีในการช่วยแก้ไขปัญหาด้านมลภาวะและสิ่งแวดล้อม มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540 กำหนดให้แบตเตอรี่เป็นสินค้าที่ต้องจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ประเภทที่ 08.90 และมีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตของแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียวไม่ได้แยกย่อยเป็นพิกัดของ UPS เช่นเดียวกับพิกัดอัตราภาษีศุลกากร และไม่ได้อ้างอิงกับการจัดเก็บภาษีศุลกากรแต่อย่างใด แม้ WCO วินิจฉัยไว้ก็เป็นภาษีของสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีศุลกากรไม่

เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตแต่อย่างใด ซึ่งอ้างอิงกฎหมายคนละฉบับกับ ภาษีศุลกากร โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกคืนต้นทุนเงินพร้อมดอกเบี้ยจากการชำระภาษีสรรพสามิตดังกล่าว เนื่องจากการที่โจทก์นำเข้าเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าใช้สำหรับเครื่อง ประมวลผลอัตโนมัติ (UPS) นั้น ต้องเสียภาษีสรรพสามิตประเภทพิกัดอัตราภาษี สรรพสามิตที่ 08.90 ในอัตราภาษีร้อยละ 10 เพราะเครื่อง UPS มีวัตถุประสงค์หลัก คือการสำรองไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าออกมาโดยไม่ให้กระแสไฟฟ้าขาดตอน ทำให้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง เป็นการทำงานเช่นเดียวกับแบตเตอรี่ จึงจัดเป็นสินค้า ที่อยู่ในประเภทพิกัดเดียวกับแบตเตอรี่ การนำเข้าสินค้า UPS จึงต้องชำระภาษี สรรพสามิต โจทก์ได้ชำระภาษีถูกต้องแล้ว ไม่มีสิทธิเรียกคืนภาษีพร้อมดอกเบี้ย ขอ ให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทน จำเลย (ที่ถูก จำเลยทั้งสอง) โดยกำหนดค่าทนายความ 5,000 บาท

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2546 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2546 โจทก์นำเข้า เครื่องเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่หรือเครื่อง UPS (UNINTERRUPTION POWER SUPPLY) เข้ามาในราชอาณาจักร รวม 7 ใบขนสินค้าขาเข้า และได้ชำระ ภาษีสรรพสามิตและภาษีเฟ้อมหาดไทยดังนี้

ใบขนสินค้าขาเข้า ราคา อากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีเฟ้อมหาดไทย วันที่ชำระ ภาษี

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

0103 00346 01545 177,600 35,520 23,947 2,395 31/3/2546

0104 00646 00316 1,561,227.50 46,836 180,682 18,069 10/6/2546

0104 00646 02214 3,723,546.74 111,706 430,928 43,093 27/6/2546

0104 00746 00049 1,201,730.64 36,051 139,077 13,908 2/7/2546

0104 00746 01431 1,624,005.57 48,720 187,947 18,795 17/7/2546

0104 00746 02586 151,672.25 4,550 17,554 1,756 30/7/2546

0104 00846 01103 1,111,037.95 33,331 128,581 12,859 15/8/2546

โจทก์โต้แย้งคัดค้านการเสียภาษีสรรพสามิตและภาษีเพื่อบำรุงหาไทย รวมเป็นเงิน 1,219,591 บาท เพราะเห็นว่าสินค้าดังกล่าวมิใช่แบตเตอรี่จึงไม่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตและภาษีเพื่อบำรุงหาไทยร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต โจทก์มีหนังสือขอคืนภาษีทั้งสองประเภทรวมเป็นเงิน 1,234,300 บาท เนื่องจากรวมคำนวณภาษีสรรพสามิตและภาษีเพื่อบำรุงหาไทยที่จำเลยทั้งสองเรียกเก็บสำหรับสินค้ารายการที่ 1 ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ ซึ่งนำเข้าพร้อมเครื่อง UPS ตามใบขนสินค้าขาเข้าเลขที่ 0104 00746 02586 เอกสารหมายเลข 4 แผ่นที่ 63 และ 64 เข้าไปด้วยแต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉย โจทก์จึงฟ้องเป็นคดีนี้

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์มีว่า โจทก์ต้องเสียภาษีสรรพสามิตและภาษีเพื่อบำรุงหาไทยร้อยละ 10 ของภาษีสรรพสามิตตามใบขนสินค้าขาเข้าทั้งเจ็ดฉบับตามฟ้องหรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังจากทางนำสืบของโจทก์โดยจำเลยทั้งสองไม่ได้แย้งว่า เครื่อง UPS มีประกอบสำคัญคือ 1.RECTIFIER/CHARGER 2.INVERTER 3.VOLTAGE REGULATOR 4.STATIC BY PASS SWITCH

และ 5. POWER SOURCE แหล่งคือ MAIN SUPPLY, BATTERY และ ELECTRIC GENERATOR เครื่อง UPS จะถูกต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก กระแสไฟฟ้าที่ได้จะผ่านไปยัง RECTIFIER เพื่อแปลงไฟฟ้าจากกระแสสลับเป็นกระแสตรง โดยกระแสไฟฟ้าส่วนหนึ่งจะถูกนำไปประจุในแบตเตอรี่ให้เต็มอยู่เสมอ ส่วนกระแสไฟฟ้าที่เหลือจะผ่านไปยัง INVERTER เพื่อเปลี่ยนจากไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นกระแสสลับ ในสภาวะที่แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักอยู่ในสภาพปกติ UPS จะทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพไฟฟ้า โดยทำหน้าที่กรองคลื่นไฟฟ้า ปรับแรงดันและปรับความถี่ไฟฟ้าให้เหมาะสม แต่เมื่อใดที่แหล่งจ่ายไฟฟ้าขัดข้อง เครื่องนี้จะต่อตัวเองโดยอัตโนมัติเข้ากับแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง โดยผ่านทาง INVERTER เพื่อแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ และนำไปจ่ายให้แก่เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางไฟฟ้าเป็นเวลา 5 ถึง 20 นาที แล้วแต่ชนิดและขนาดของแบตเตอรี่ที่ใช้ซึ่งเรียกว่า BACK - UP TIME แต่เมื่อเวลาผ่านไปเกินกว่า BACK - UP TIME ที่กำหนดแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักยังไม่สามารถจ่ายไฟได้ เครื่องนี้จะต่อเข้ากับเครื่องปั่นไฟอัตโนมัติเพื่อจ่ายไฟให้ระบบจนกว่าแหล่งจ่ายไฟจะสามารถจ่ายไฟได้ตามปกติ และเครื่องนี้ก็将会กลับไปใช้ไฟจากแหล่งจ่ายไฟหลักตามเดิม จากส่วนประกอบและการทำงานของเครื่อง UPS จะเห็นได้ว่า เครื่อง UPS มีส่วนประกอบหลายส่วน แต่ละส่วนมีหน้าที่ในการทำงานแตกต่างกันไป โดยส่วนประกอบหลักซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ในการใช้เครื่อง UPS จะทำหน้าที่นำไฟฟ้ากระแสสลับจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักผ่านเข้า RECTIFIER เพื่อแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง แล้วนำไปสำรองไว้ ในกรณีที่แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักอยู่ในสภาพปกติ UPS จะทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพกระแสไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน และเมื่อใดที่แหล่งจ่ายไฟฟ้าขัดข้องจนไม่อาจจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ก็จะนำไฟฟ้ากระแสตรงที่สำรองไว้มานำผ่านเข้า INVERTER โดยอัตโนมัติเพื่อแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ แล้วนำไปจ่ายให้แก่เครื่องมือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่กำลังทำงานอยู่แทนแหล่งจ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว เครื่อง UPS จึงมีหน้าที่หลักในการแปลงกระแสไฟฟ้ามาสำรองไว้

แล้วนำไปใช้เฉพาะกรณีมีเหตุขัดข้องในการจ่ายไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก เป็นการชั่วคราวในระยะเวลาสั้นๆ เพื่อมิให้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าบางประเภท ต้องหยุดทำงานกะทันหันจนเกิดความเสียหายเท่านั้น มิได้ทำหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าตามปกติดังเช่นแบตเตอรี่ จึงไม่อาจถือว่าเครื่อง UPS เป็นแบตเตอรี่ นอกจากนี้ส่วนประกอบของแบตเตอรี่ที่อยู่ในเครื่อง UPS ก็ถือเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ไม่อาจแยกการทำงานออกจากส่วนประกอบอื่นของเครื่อง UPS ได้ ดังนั้น เครื่อง UPS จึงไม่อยู่ในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ประเภทที่ 08.90 (4) จึงเก็บภาษีสรรพสามิต ตามการประเมินในรายการของเครื่อง UPS ไม่ได้ แต่สำหรับสินค้ารายการที่ 1 ตามใบขนสินค้าขาเข้าเลขที่ 0104 00746 02586 ตามเอกสารหมายเลข 4 แผ่นที่ 63 และ 64 ระบุว่าเป็นแบตเตอรี่ (BATTERY CABINET) แยกต่างหากจากรายการอื่น คิดเป็นภาษีสรรพสามิต 13,371 บาท และภาษีเพื่อบำรุงรักษา 1,338 บาท โจทก์จึงไม่อาจขอคืนภาษีสรรพสามิตและภาษีเพื่อบำรุงรักษาในส่วนนี้ได้ จำเลยทั้งสองจึงมีหน้าที่ต้องคืนเงินภาษีสรรพสามิตและภาษีเพื่อบำรุงรักษาที่โจทก์ชำระจำนวน 1,219,591 บาท สำหรับดอกเบี้ยนั้น เมื่อเป็นกรณีที่โจทก์ชำระภาษีตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามเอกสารหมายเลข จ.1 แผ่นที่ 50 จึงให้เริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่โจทก์ชำระภาษีในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของจำนวนเงินที่ได้รับ โดยไม่คิดทบต้นและมีให้เกินกว่าจำนวนเงินที่ได้รับคืน ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 มาตรา 110 ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ 11 (พ.ศ.2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสั่งให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษี แต่อย่างไรก็ตามเมื่อโจทก์ขอดอกเบี้ยมาในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จึงให้เพียงเท่าที่โจทก์ขอ"

พิพากษากลับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 1,219,591 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงิน 26,342 บาท นับแต่วันที่ 31 มีนาคม 2546 ในต้นเงิน 198,751 บาท นับแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2546 ในต้นเงิน 474,021 บาท นับแต่

วันที่ 27 มิถุนายน 2546 ในต้นเงิน 152,985 บาท นับแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2546
ในต้นเงิน 206,742 บาท นับแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2546 ในต้นเงิน 19,310 บาท
นับแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2546 ในต้นเงิน 141,440 บาท นับแต่วันที่ 15 สิงหาคม
2546 แต่ในส่วนของการดอกเบี้ยนับถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 52,537.80 บาท ตามที่โจทก์
ขอ และดอกเบี้ยทั้งหมดต้องไม่เกินต้นเงินในแต่ละจำนวน ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสอง
ศาลให้เป็นพับ

(ทองหล่อ โฉมงาม-องอาจ โรจนสุพจน์-ชาลี ทัพภวิมล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ